

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		04/12/2024	
Date d'affichage de la convocation :		04/12/2024	
Nombre de membres :		SEANCE DU 10 DECEMBRE 2024	
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		32	
Pour :		32	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi dix décembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Chantal CASIMIR à Vanessa PAYA, Rosemary DROUILLOT à Brigitte PAGES, Marc ZARCONE à Virginie CABRITA, Jean-François REGNIER à Karine TARTAS, Ahmed EL HOUMMASS à Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE à Ludivine LORIEUX, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Chantal CASIMIR, Rosemary DROUILLOT, Marc ZARCONE, Jean-François REGNIER, Ahmed EL HOUMMASS, Thierry CRANE, Christine PERRAULT, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE.		
Secrétaire de séance	Stéphane QUINTIN.		

AFFAIRE N°06 : AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE.
Espace vert, limite parcelle AZ 149 sise au niveau du 11 rue Jacques Prévert – Désaffectation et Déclassement du domaine public de la commune, cession de l'emprise concernée.

Madame Michèle CAIL COMS, rapporteur, rappelle que la procédure de désaffectation et de déclassement d'un délaissé communal est dispensée d'enquête publique préalable dès lors que le déclassement envisagé n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (article L.141-3 du code de la voirie routière).

En l'espèce, l'espace vert considéré, situé en limite de la parcelle cadastrée AZ 149, d'une superficie de 71 m² ne constitue pas un accessoire du domaine public et n'est pas affecté à un usage direct du public. En effet, cet espace est dissociable du domaine public et n'est pas indispensable à son bon fonctionnement.

La cession porterait sur une contenance de 71 m², selon le projet de bornage joint, et ne contrevient pas à l'utilisation de cette placette comme espace vert, lieu de rencontre des habitants du quartier et permettant le cheminement et la promenade des usagers.

Cette cession se ferait au bénéfice des propriétaires de la parcelle AZ 149.

Dès lors, pour permettre à la commune de disposer et de valoriser cette emprise publique, il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur sa désaffectation, son déclassement et sa cession.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Vu l'article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consistance du domaine public des collectivités territoriales,
Vu l'article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la sortie des biens du domaine public des collectivités territoriales,
Vu les articles L.141-2 et suivants du code de la voirie routière,
Vu l'article L.3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux modes de cession d'immeubles appartenant aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics,
Vu l'article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consultation préalable de l'autorité compétente de l'État sur les projets de cession d'immeuble poursuivis par les collectivités territoriales,
Vu l'article 1593 du code civil relatif aux frais d'acte notarié,
Vu l'avis du service du Domaine en date du 30 octobre 2024,

Considérant que cet espace vert, d'une superficie de 71 m², situé en limite de la parcelle cadastrée AZ 149, n'est pas affecté à l'usage direct du public,

Considérant que la surface concernée ne constitue pas une dépendance du domaine public routier communal et que son déclassement n'a pas à être précédé d'une enquête publique,

Considérant que la cession de cette emprise de 71 m² permet tout à la fois de valoriser la parcelle existante contiguë, cadastrée AZ 149, sans obérer la destination initiale de la placette comme espace vert et de rencontre des habitants du quartier,

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité, la désaffectation, le déclassement et l'incorporation au domaine privé de la Commune de cet espace vert, d'une emprise d'environ 71 m², sis en limite de la parcelle cadastrée AZ 149, 11 rue Jacques Prévert,

2°) AUTORISE à l'unanimité, Madame la maire, à engager les démarches nécessaires à l'intégration de cette emprise publique dans le domaine privé de la commune,

3°) AUTORISE à l'unanimité, Madame la maire, à faire toutes diligences nécessaires pour aboutir à une cession amiable de l'immeuble désigné, pour un montant établi à cent cinquante euros le mètre carré (150€ le m²), dans les conditions prévues au CGCT et dont l'acte authentique sera dressé par le notaire choisi par l'acquéreur,

4°) PRECISE que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l'acquéreur.

5°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



Le secrétaire de séance

Stéphane QUINTIN

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 16 décembre 2024